Senatskanzlei 28.02.2013

Vorlage für die Sitzung des Senats am 12.03.2013

„Stadtteil Oberneuland“

A. Problem

In der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke ist festgelegt, dass Stadtteile unter anderem mindestens 10 000 Einwohner haben müssen. Dies erfüllt der Ortsteil Oberneuland. Die Einwohnerzahl beträgt am 31.12.2011: 13.092 (aktuellster ermittelter Stichtag durch das Statistische Landesamt). Daher ist der Ortsteil Oberneuland in den Status „Stadtteil“ zu heben.

Zusätzlich hat der Beirat Oberneuland am 3. Mai 2011 den Beschluss gefasst, den Ortsteil Oberneuland in den Rang eines Stadtteils zu überführen.

B. Lösung

Die Umsetzung dieser Statusänderung und des Beschlusses ist durch Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke vom 23. Februar 1951, in der Fassung vom 24. März 2009 und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter vom 2. Februar 2010, in der Fassung vom 27. März 2012, möglich.

Die Senatskanzlei legt den Entwurf eines Ortsgesetzes zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter der Stadtgemeinde Bremen nebst Begründung vor (Anlage).

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle/Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung

Keine finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen. Männer und Frauen sind von den gesetzlichen Änderungen gleichermaßen betroffen.

E. Beteiligung/Abstimmung

Der Entwurf des Ortsgesetzes ist mit dem Senator für Justiz und Verfassung abgestimmt und wurde von ihm rechtsförmlich geprüft. Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wurde beteiligt. Von dort sind keine Ergänzungen mitgeteilt worden.

F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung geeignet. Einer Veröffentlichung über das zentrale Informationsregister steht nichts entgegen. Datenschutzbelange werden nicht berührt.

G. Beschlussvorschlag

Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage der Senatskanzlei vom 28. Februar 2013 den Entwurf eines Ortsgesetzes zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter der Stadtgemeinde Bremen sowie die Mitteilung und deren Weiterleitung an die Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft).

Anlage

Mitteilung des Senats an die Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) vom ...

Entwurf eines Ortsgesetzes zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter

Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) den Entwurf des Gesetzes “Ortsgesetz zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter“ mit der Bitte um Beschlussfassung.

Der Gesetzentwurf wird vorgelegt, um der veränderten Bevölkerungszahl im Ortsteil Oberneuland Rechnung zu tragen. Der Ortsteil Oberneuland wird mit dem Gesetzentwurf in den Rang eines Stadtteils gehoben.

Ortsgesetz zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter

Vom ...

Der Senat verkündet das nachstehende von der Stadtbürgerschaft beschlossene Ortsgesetz:

Artikel 1
Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke

Die Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke vom 23. Februar 1951 (SaBremR 2011-b-2), die zuletzt durch Artikel 1 des Ortsgesetzes vom 24. März 2009 (Brem.GBl. S. 93) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird aufgehoben.

2. § 4a wird § 4.

3. Die §§ 5 und 6 werden aufgehoben.

4. § 7 wird § 5.

5. § 8 wird § 6 und Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 werden aufgehoben.

6. Die Anlage wird wie folgt geändert:

   a) Abschnitt B Nummer 3 wird wie folgt geändert:

      aa) In der Spalte Ortsteile wird die Angabe „361 Oberneuland“ gestrichen.

      bb) In der Spalte Stadtteile wird nach der Angabe „34 Horn-Lehe“ die Angabe „36 Oberneuland“ eingefügt.

   b) In Abschnitt D Nummer 3 werden die Wörter „(361) Ortsteil Oberneuland“ durch die Wörter „(36) Stadtteil Oberneuland“ ersetzt und nach den Wörtern „Horn und Neue Vahr, im S“ das Wort „durch“ eingefügt.

Artikel 2
Änderung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter

Das Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter vom 2. Februar 2010 (Brem.GBl. S. 130 — 2011-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Ortsgesetzes vom 27. März 2012 (Brem.GBl. S. 133) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Anlage

1. § 1 Absatz 1 Nummer 12 erhält folgende Fassung:
   „12. Stadtteil Oberneuland“

2. § 38 wird aufgehoben.

3. § 39 wird § 38.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremen, den ...

Der Senat

Begründung

A. Allgemeiner Teil

Die vorgeschlagenen Rechtsänderungen sollen den veränderten Entwicklungen in Oberneuland Rechnung tragen und den Ortsteil in den Rang eines Stadtteils heben.

Der Beirat Oberneuland hat am 3. Mai 2011 den Beschluss gefasst, den Ortsteil Oberneuland in den Rang eines Stadtteils zu überführen.

Rechtsgrundlage für die Prüfung auf Umsetzung des Beschlusses ist die Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke vom 23. Februar 1951 und das Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter vom 2. Februar 2010.

In der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke (in der Anlage) verweist der § 1 und der § 4 auf die Anlage der Verordnung, die die genauen Orts- und Stadtteil, bzw. Bezirkseingrenzungen vornimmt. In dieser Anlage ist unter der Ziffer A zur Abgrenzung der Orts- von den Stadtteilen folgendes festgelegt:
„Die Stadt Bremen wird in die 5 Bezirke „Mitte“, „Süd“, „Ost“, „West“ und „Nord“ unterteilt, die sich weiter in Stadtteile und Ortsteile untergliedern. Die Stadtteile sind größere bzw. bedeutendere Einheiten, die aus mindestens 2 Ortsteilen bestehen oder mindestens 10 000 Einwohner haben müssen. Ortsteile sind die kleinsten Verwaltungseinheiten, die nur in besonderen Fällen weiter aufgeteilt werden (z.B. in Stimmbezirke bei Wahlen, in Blocks bei statistischen Erhebungen oder ähnliches).“
Somit sind die folgenden Kriterien für den Ortsteil Oberneuland zu überprüfen:

- Kriterium „mindestens 2 Ortsteile“

Dieses Kriterium hält einer Überprüfung schon in derselben Verordnung unter Ziffer B der Anlage nicht stand. Der Ortsteil Oberneuland ist nicht in mehrere Ortsteile unterteilt (siehe Ortsteilnummer 361).

- Kriterium „mindestens 10 000 Einwohner“

Dieses Kriterium wird bei einer Überprüfung erfüllt. Die Einwohnerzahl beträgt am 31.12.2011: 13.092 (aktuellster ermittelter Stichtag durch das Statistische Landesamt).

Da es sich in der oben zitierten Definition um eine Alternativbestimmung handelt, gilt schon bei einem erfüllten Kriterium die mögliche Bezeichnung „Stadtteil“.

Im Übrigen sollen mit diesem Änderungsvorhaben Regelungen aufgehoben werden, die bereits vollzogen sind.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 und zu Nummer 2

Die Regelung in § 4 VO ist entbehrlich. Die örtliche Zuständigkeit der Ortsämter ergibt sich aus § 27 des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter. An die Stelle des entbehrlichen § 4 VO tritt die bisherige Regelung in § 4a VO.

Zu Nummer 3 und zu Nummer 4

Die Regelungen in § 5 und 6 VO zum Neuzuschnitt einzelner Ortsamtsbezirke und zur (damals beabsichtigten) Verlegung eines Ortsamtes (§ 5 Abs. 3) stammen aus dem Jahr 1951 (BremGBl. S. 23). Sie haben keine Bedeutung mehr und können entfallen.

Zu Nummer 5

Die Regelung in § 8 Abs. 1 Satz 2 VO ist entbehrlich. Anlass für eine Befristung der Regelung besteht nach Maßgabe der BB-Drucks. 17/1651 nicht mehr.
Der Regelungsgehalt des § 8 Abs. 2 VO ist erschöpft. Die Übergangs-Vorschrift kann aufgehoben werden.

Zu Nummer 6

a) Mit der Änderung wird die bisherige Einstufung des Ortsteils „Oberneuland“ in der Gliederung aufgehoben. Stattdessen wird der neue Stadtteil Oberneuland mit der Stadtteilnummer 36 eingeführt.
b) Die Beschreibung für das Gebiet Oberneuland wird in die Bezeichnung „Stadtteil Oberneuland“ geändert.

Anlage

Zu Artikel 2

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1: In der Auflistung der Bereiche, für die Beiräte zu wählen sind, wird bei § 1 Abs. 1 Nr. 12 BeirG das Wort „Ortsteil“ durch „Stadtteil“ ersetzt.

Zu Nummer 2

Die Regelungen in § 38 BeirG sind entbehrlich. Die Wahlen der Beiräte, die nach Inkrafttreten des Ortsgesetzes maßgeblich sind, fanden am 22. Mai 2011 statt.

Zu Artikel 3

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Ortsgesetzes.